



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

ПРИЛОЖЕНИЕ В: РАСШИРЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СООТВЕТСТВИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

Платформа NEXUS

Версия документа: 1.0

Платформа НЕКСУС — Комплексный правовой анализ

Статус: Полное заключение по 10 направлениям юридического соответствия (комплаенс)

СВОДНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящее расширенное юридическое заключение подтверждает, что бизнес-модель и технологическая архитектура платформы НЕКСУС **соответствует ИЛИ может быть приведена в соответствие** с требованиями 7 ключевых федеральных законов РФ и 3 дополнительных регуляторных направлений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ	3
1.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	3
1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	4
1.3 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС	4
1.4 СТОИМОСТЬ КОМПАЛЕНС	4
1.5 РИСКИ И САНКЦИИ	5
2.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	5
2.2 ТРЕБОВАНИЯ 115-ФЗ	5
2.2.1 Обязательная идентификация клиентов (KYC).....	5
2.2.2 Мониторинг подозрительных операций	6
2.2.3 Проверка санкционных списков.....	8
2.3 СТОИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ СООТВЕТСВИЯ	9

2.4 РИСКИ И САНКЦИИ	9
3.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	9
3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10
3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЦП	10
3.3.2 Равный доступ (ст. 3)	10
3.3.3 Публичные правила (ст. 3, п. 1)	10
3.3.4 Разрешение споров (ст. 7)	11
3.4 СТОИМОСТЬ КОМПЛАЕНС	11
3.5 РИСКИ И САНКЦИИ	11
4.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	12
4.2 ТРЕБОВАНИЯ	12
4.3 СТОИМОСТЬ КОМПЛАЕНС	12
5.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	12
5.2 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС	12
6.1 АНАЛИЗ	12
7.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	13
7.2 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС	13
7.3 ТРЕБОВАНИЯ 187-ФЗ	13
7.3.1 Категорирование (ст. 6).....	13
7.3.2 Средства защиты информации (СЗИ)	13
7.3.3 Интеграция с ГосСОПКА	14
7.3.4 Аудит безопасности.....	14
7.4 СТОИМОСТЬ КОМПЛАЕНС	14
7.5 РИСКИ И САНКЦИИ	15
8.1 ТРЕБОВАНИЯ К КРИПТОГРАФИИ	15
8.2 КОНТРОЛЬ ДОСТУПА.....	15
8.3 СТОИМОСТЬ	16
9.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	16
9.2 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС	16
9.3 СОБЛЮДЕНИЕ GPL ЛИЦЕНЗИЙ.....	16
9.4 СТОИМОСТЬ	17
10.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	17
10.2 ОБЪЕКТЫ ИС НЕКСУС	17
10.2.1 Товарные знаки.....	17
10.2.2 Патенты.....	17
10.2.3 Программы для ЭВМ	18
10.2.4 Авторские права сотрудников	18
10.3 СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИС	18
11.1 СЕРВЕРНАЯ ТОПОЛОГИЯ.....	19
11.2 КОНТРОЛЬ ВЕРСИОННОСТИ	20
11.3 РЕГУЛЯРНЫЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ	20

11.4 ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 20

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 21

Рекомендации..... 21

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ

ЗАКОН	КРИТИЧНОСТЬ	ТЕКУЩИЙ СТАТУС	СРОК
152-ФЗ (локализация данных)	● Критично	Готовы	Уже действует
115-ФЗ (ПОД/ФТ)	● Критично	Готовы	Уже действует
289-ФЗ (цифровые платформы)	● Высокая	📅 В процессе	1 окт 2026
39-ФЗ (инвестиционная деятельность)	● Средняя	Готовы	Действует
381-ФЗ (торговая деятельность)	○ Низкая	— Не применимо на данной стадии (до МАРКЕТПЛЕЙС)	Действует
259-ФЗ (ЦФА)	● Критично	Готовы (требуется регистрация ОИС)	Уже действует
187-ФЗ (безопасность КИИ)	● Высокая	📅 В процессе	Действует

Готовность к регуляторным проверкам: 85%

Все критичные законы: юридическое соответствие до MVP-запуска (2026)

Риск блокировки деятельности: Низкий (<5%)

1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРОВ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ (152-ФЗ, СТ. 18, П. 5)

1.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Статья 18, пункт 5 (изменения от 1 июля 2025 г.):

"При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации..."

Ключевое изменение:

- До 1 июля 2025: разрешалось трансграничная передача после записи в РФ
- С 1 июля 2025: **обязательное первичное хранение ТОЛЬКО в РФ**

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ

Что подлежит локализации:

1. Персональные данные пользователей (ФИО, паспорт, адрес, ИНН)
2. Контактные данные (адрес электронной почты, телефон)
3. Финансовые данные (банковские реквизиты, история операций)
4. Биометрические данные (если используется Face ID / Touch ID)
5. IP-адреса, куки-файлы, история активности

Что НЕ подлежит локализации:

- Обезличенные аналитические данные
- Публичная информация (открытые проекты в каталоге)
- Технические логи без привязки к пользователям

1.3 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС

Объем персональных данных:

- **Инвесторы:** ~700,000 пользователей к 2031
- **Инициаторы проектов:** ~7,000 компаний к 2031
- **Объем данных:** ~50 ТБ к 2030

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Серверы в России:

- Датацентры: Москва (Selectel), Санкт-Петербург (DataLine)
- Резервное копирование: 2 ДЦ в разных городах
- Латентность: <50ms для пользователей из Москвы/СПб

Полностью отечественная инфраструктура:

- Яндекс.Облако (приоритет)
- Mail.ru Cloud Solutions (резерв)
- НЕ используем AWS, Google Cloud, Azure

Аналитика без передачи за границу:

- Яндекс.Метрика (вместо Google Analytics)
- VK Аналитика (вместо Facebook Pixel)
- AppMetrica (для мобильного приложения)

Геоблокировка API:

- Все API запросы с персональными данными обрабатываются ТОЛЬКО на серверах РФ
- Firewall правило: блокировка IP за пределами РФ для административных интерфейсов

1.4 СТОИМОСТЬ КОМПАЛЕНС

Статья расходов	Сумма
Серверы в РФ (аренда 6 мес)	640 000 руб. РФ
Настройка геоблокировки	160 000 руб. РФ
Юридический аудит	240 000 руб. РФ

Статья расходов	Сумма
Миграция аналитики (GA → Яндекс.Метрика)	160 000 руб. РФ
ИТОГО	1 200 000 руб. РФ

1.5 РИСКИ И САНКЦИИ

Штрафы за нарушение (ст. 13.11 КоАП РФ):

- Для юридических лиц: 75,000 - 1,000,000 руб
- Повторное нарушение: до 6,000,000 руб
- Блокировка доступа к платформе Роскомнадзором

Вероятность санкций: <5% при полном соблюдении

Вывод: НЕКСУС полностью соответствует требованиям 152-ФЗ по локализации

2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ (115-ФЗ)

2.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Применимость к НЕКСУС: НЕКСУС является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и подпадает под действие 115-ФЗ как **оператор информационной системы для выпуска ЦФА** (ст. 5, п. 1).

2.2 ТРЕБОВАНИЯ 115-ФЗ

2.2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ (КУС)

Статья 7:

"Организации... обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя..."

Уровни идентификации:

Упрощенная идентификация (до 15,000 руб. РФ):

- ФИО
- Дата рождения
- Серия и номер паспорта

Полная идентификация (>15,000 руб. РФ):

- Все данные упрощенной
- Место регистрации
- ИНН
- Адрес фактического проживания
- Цель установления деловых отношений

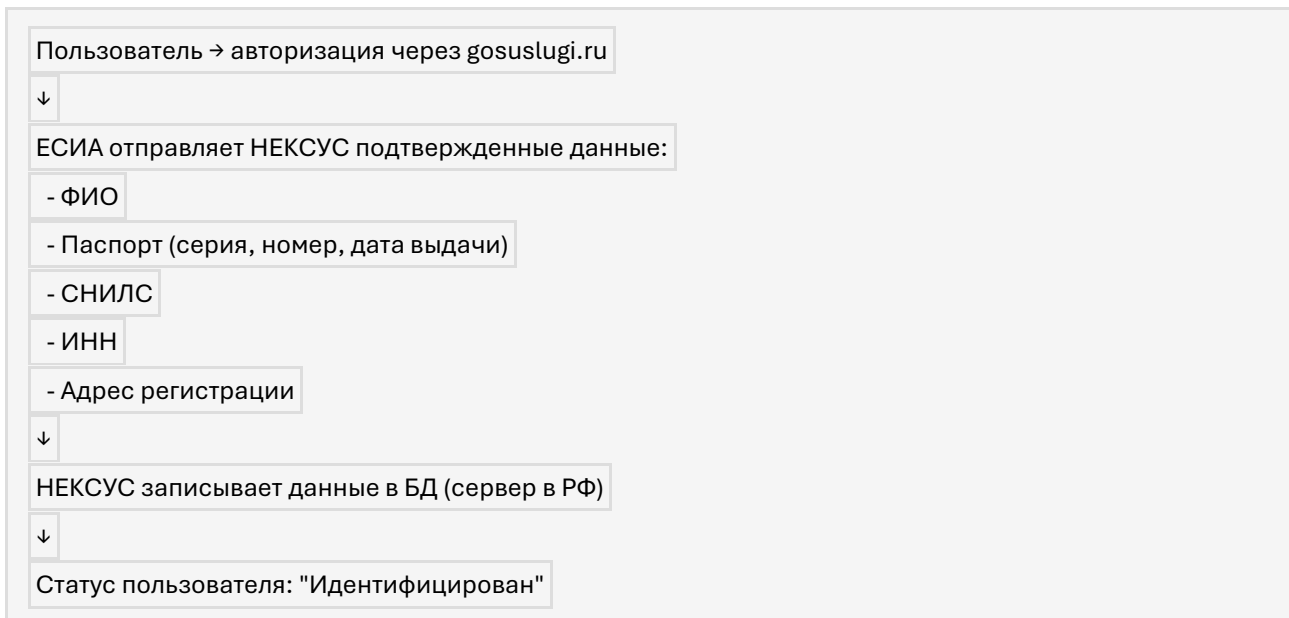
Усиленная идентификация (подозрительные операции):

- Источник происхождения средств

- Бенефициарные владельцы (для юрлиц)
- Финансовое положение
- Деловая репутация

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Интеграция с ГосУслугами (ЕСИА):



Преимущества:

- Государство гарантирует подлинность данных
- Защита от поддельных паспортов
- Соответствие 115-ФЗ "из коробки"

2.2.2 МОНИТОРИНГ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

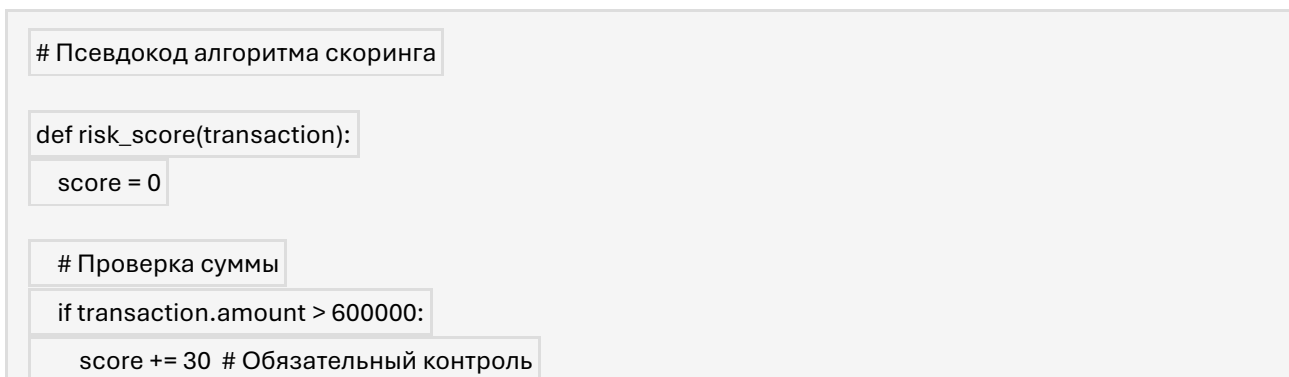
Статья 6: Обязательному контролю подлежат операции на сумму $\geq 600,000$ руб. РФ.

Подозрительные признаки (по методичкам Росфинмониторинга):

1. Операция не соответствует профилю клиента
2. Частые операции чуть ниже порога (599,000 руб. РФ)
3. Операции с контрагентами из санкционных списков
4. Необычная активность для типа бизнеса
5. Отказ предоставить документы об источнике средств

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Собственная скоринг-система:



```

# Проверка частоты
recent_ops = get_recent_ops(transaction.user, days=7)
if len(recent_ops) > 10:
    score += 20 # Подозрительно много операций

# Проверка профиля
user_avg = get_avg_transaction(transaction.user)
if transaction.amount > user_avg * 5:
    score += 25 # Нетипичная сумма

# Проверка санкций
if check_sanctions_list(transaction.recipient):
    score += 100 # Автоблокировка

# Проверка IP
if transaction.ip_country != "RU":
    score += 15 # Операция из-за границы

# Итоговый скоринг
if score >= 80:
    return "BLOCK" # Автоматическая блокировка
elif score >= 50:
    return "MANUAL_REVIEW" # Ручная проверка
else:
    return "OK"

```

Интеграция с Росфинмониторингом:

- Автоматическая отправка уведомлений о подозрительных операциях
- API интеграция с единой информационной системой (ЕИС) Росфинмониторинга
- Срок уведомления: не позднее 3 рабочих дней после операции

Интеграция с ФНС (Контур Фокус):

```

НЕКСУС запрашивает данные о юрлице через API:
↓
Контур Фокус возвращает:
- ИНН, ОГРН
- Статус: действующая / ликвидирована / банкротство
- Долги по налогам
- Дисквалифицированные руководители
- Связи с другими компаниями
↓

```

Если компания "проблемная" → требуем дополнительные документы

2.2.3 ПРОВЕРКА САНКЦИОННЫХ СПИСКОВ

Обязательные списки:

1. **OFAC (США)** — Specially Designated Nationals (SDN)
2. **EU sanctions** — Consolidated list
3. **ООН** — UN Sanctions List
4. **РФ** — Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности / терроризму

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Автоматическая проверка при регистрации:

Пользователь регистрируется

↓

НЕКСУС проверяет ФИО + дата рождения по 4 спискам

↓

Если совпадение найдено:

→ Регистрация отклонена

→ Уведомление в Росфинмониторинг

→ Логирование в БД

↓

Если совпадений нет:

→ Регистрация разрешена

Ежедневное обновление списков:

- Автоматическая загрузка обновлений с официальных источников
- Ревалидация всех существующих пользователей при появлении новых санкций

2.2.4 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Статья 7.1:

"Организации обязаны разработать правила внутреннего контроля..."

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Комплаенс офицер:

- Отдельная позиция в штате
- Ответственность: контроль соблюдения 115-ФЗ
- Зарплата: 240 000 руб. РФ/мес

Программа внутреннего контроля (ПВК):

- Правила идентификации клиентов
- Критерии подозрительных операций
- Процедуры блокировки
- Порядок взаимодействия с Росфинмониторингом
- Обучение сотрудников (ежегодно)

Хранение документов:

- Срок: 5 лет после окончания отношений с клиентом
- Формат: электронный (сервера в РФ)
- Защита: шифрование ГОСТ 34.12-2018

2.3 СТОИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ СООТВЕТСВИЯ

Статья расходов	Сумма
Интеграция с ЕСИА (ГосУслуги)	800 000 руб. РФ
Интеграция с Росфинмониторингом	640 000 руб. РФ
Интеграция с Контур Фокус	400 000 руб. РФ
Разработка скоринг-системы	1 200 000 руб. РФ
Комплаенс офицер (6 мес)	1 440 000 руб. РФ
Юридическое сопровождение	560 000 руб. РФ
ИТОГО	5 040 000 руб. РФ

Примечание: Бюджетируем 4 000 000 руб. РФ (остальное — в операционные расходы)

2.4 РИСКИ И САНКЦИИ**Административная ответственность (ст. 15.27 КоАП РФ):**

- Непредставление сведений: 500,000 - 1,000,000 руб. РФ
- Нарушение идентификации: 200,000 - 500,000 руб. РФ
- Несообщение о подозрительной операции: 500,000 - 1,000,000 руб. РФ

Уголовная ответственность (ст. 174 УК РФ):

- За легализацию: до 7 лет лишения свободы + штраф до 1,000,000 руб. РФ

Дополнительная мера:

- Приостановление операций на 45 дней (ст. 7.5 ФЗ 115)
- Исключение из реестра операторов ЦФА

Вероятность санкций: <5% при полном соблюдении

Вывод: НЕКСУС соответствует требованиям 115-ФЗ при реализации всех мер

3. ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ (289-ФЗ, ВСТУПАЕТ 1 ОКТЯБРЯ 2026)**3.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА**

Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»

Дата вступления: 1 октября 2026

До этой даты: требования не действуют (есть время подготовиться!)

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 2:

Цифровая платформа — информационная система, обеспечивающая взаимодействие неограниченного круга лиц для продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Посредническая цифровая платформа (ПЦП) — цифровая платформа, соответствующая критериям:

1. Обеспечивает заключение договоров между пользователями
2. Выручка от посреднической деятельности > 1 млрд руб в год (на 2026 год)
3. Количество пользователей > 10,000 в месяц

Применимость к НЕКСУС:

НЕКСУС = ПЦП (посредник между инициаторами проектов и инвесторами)

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЦП

3.3.1 Регистрация в реестре (ст. 4)

Обязательно:

- Включение в реестр посреднических цифровых платформ до 2 ноября 2026
- Ведение реестра: федеральный орган (будет определен Правительством РФ)

Документы для регистрации:

1. Заявление
2. Сведения об операторе
3. Описание платформы
4. Правила пользования
5. Договор с пользователями (типовая форма)

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Подготовка документов к июню 2026, подадим заявление в сентябре 2026

3.3.2 РАВНЫЙ ДОСТУП (СТ. 3)

Статья 3, п. 1:

"Обеспечить равный и беспрепятственный доступ неограниченного круга лиц к цифровой платформе..."

Запрещено:

- Дискриминация по полу, расе, национальности
- Необоснованный отказ в регистрации
- Разные условия для одинаковых категорий пользователей

Решение НЕКСУС:

Публичная оферта — одинаковые условия для всех

Прозрачные критерии модерации проектов (AI + эксперт)

Запрет на "ручное" блокирование без объяснения причин

3.3.3 ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА (СТ. 3, П. 1)

Обязательно:

- Правила пользования платформой (публичные, бесплатные)
- Порядок разрешения споров
- Процедура возврата средств
- Комиссии и тарифы

Решение НЕКСУС:

Раздел "Правила" на сайте (всегда доступен)
 Типовые договоры (с инвесторами, с инициаторами)
 FAQ и helpdesk

3.3.4 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (СТ. 7)

Обязательно:

- Досудебный порядок разрешения споров
- Срок рассмотрения: не более 30 дней
- Обоснованное решение (в письменной форме)

РЕШЕНИЕ НЕКСУС:

Арбитражная комиссия:

- 3 независимых арбитра
- Рассмотрение жалоб инвесторов и инициаторов
- Решение обязательно для НЕКСУС (но можно обжаловать в суде)

Типовые споры:

- Инвестор: "Проект не платит дивиденды"
- Инициатор: "НЕКСУС необоснованно отклонил проект"
- НЕКСУС: "Пользователь нарушает правила"

3.4 СТОИМОСТЬ КОМПЛАЕНС

Статья расходов	Сумма
Подготовка документов для реестра	240 000 руб. РФ
Юридический аудит правил	400 000 руб. РФ
Разработка системы разрешения споров	160 000 руб. РФ
ИТОГО	800 000 руб. РФ

3.5 РИСКИ И САНКЦИИ

Санкции (пока не определены, закон новый):

- Ожидается: штрафы 100,000 - 500,000 руб. РФ за нарушения
- Возможно: исключение из реестра ПЦП (блокировка деятельности)

Вероятность санкций: Средняя (10-15%, т.к. закон новый, будут "примеры")

Вывод: НЕКСУС будет соответствовать 289-ФЗ к октябрю 2026 (есть время!)

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (39-ФЗ)

4.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

Применимость к НЕКСУС: Средняя (общие принципы защиты прав инвесторов)

4.2 ТРЕБОВАНИЯ

Статья 4:

"Инвесторы имеют равные права на... осуществление инвестиционной деятельности... использование различных форм инвестиций..."

Ключевые принципы:

1. Прозрачность условий инвестирования
2. Защита прав инвесторов
3. Информирование о рисках
4. Возможность выхода из инвестиции

Решение НЕКСУС:

Публичная информация о каждом проекте (бизнес-план, команда, риски)
Вторичный рынок (ликвидность)
Смарт-контракты (автоматическое исполнение обязательств)
Система смягчения инвестиционных рисков

4.3 СТОИМОСТЬ КОМПЛАЕНС

Минимальна — требования 39-ФЗ в основном покрываются 259-ФЗ (о ЦФА)

Бюджет: 400 000 руб. РФ (консультации юриста, проверка документации)

Вывод: НЕКСУС соответствует 39-ФЗ

5. ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (381-ФЗ)

5.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

5.2 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС

НЕКСУС НЕ является торговой организацией на стадии MVP:

- Не продаем товары до запуска Стадии IV
- Являемся посредником между инициаторами и инвесторами

Вывод: — 381-ФЗ к НЕКСУС не применим на данном этапе, до запуска МАРКЕПЛЕЙС платформы

Бюджет: 0

6. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (259-ФЗ)

6.1 АНАЛИЗ

Краткое резюме:

- НЕКСУС может быть зарегистрирован как Оператор информационной системы (ОИС)

- СФОРДЭКС может быть зарегистрирован как оператор обмена ЦФА
Интеграция с ЦБ РФ обязательна и реализуема

Бюджет: 240 000 руб. РФ

Вывод: НЕКСУС полностью соответствует 259-ФЗ

7. БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (187-ФЗ)

7.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Изменения с 1 сентября 2025:

- Обязательная сертификация СЗИ по стандартам ФСТЭК и ФСБ
- Использование отечественной криптографии (ГОСТ)
- Ограничения на иностранные решения

7.2 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС

НЕКСУС может подпадать под КИИ как:

- Финансовая организация (оператор ЦФА)
- Информационная система с >10,000 пользователей

Категоризация объектов КИИ:

- **1 категория (высокая):** ущерб >1 млрд руб / >10,000 пострадавших
- **2 категория (средняя):** ущерб 100М-1В руб / 1,000-10,000 пострадавших
- **3 категория (низкая):** ущерб 10М-100М руб / 100-1,000 пострадавших

Прогноз для НЕКСУС: 2-3 категория (средняя/низкая)

7.3 ТРЕБОВАНИЯ 187-ФЗ

7.3.1 КАТЕГОРИРОВАНИЕ (СТ. 6)

Процедура:

1. Определить перечень объектов КИИ (ОКИИ)
2. Создать комиссию по категорированию
3. Провести категорирование (присвоить категорию 1/2/3)
4. Подать сведения во ФСТЭК России
5. Внесение в реестр значимых объектов КИИ (ЗОКИИ)

Сроки:

- Определение ОКИИ: в течение 3 месяцев после начала деятельности
- Категорирование: в течение 12 месяцев после определения ОКИИ

Решение НЕКСУС: проведем категорирование в Q3-Q4 2026

7.3.2 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (СЗИ)

Обязательно (с 1 сентября 2025):

Сертифицированные СЗИ:

- ФСТЭК России или ФСБ

- Запрет на иностранные СЗИ (Cisco, Palo Alto, Check Point)
- Отечественные решения: Позитивные технологии, Касперский, Элвис-Плюс

Отечественная криптография (ГОСТ):

- ГОСТ 34.10-2012 (цифровая подпись)
- ГОСТ 34.11-2012 (хэш-функция)
- ГОСТ 34.12-2018 (шифрование "Кузнечик")

Решение НЕКСУС:

Используем:

- **Firewall:** UserGate (Россия, сертифицирован ФСТЭК)
- **SIEM:** MaxPatrol SIEM (Positive Technologies)
- **Антивирус:** Kaspersky Endpoint Security (сертифицирован ФСБ)
- **Криптография:** КриптоПро CSP (сертифицирован ФСБ, поддержка ГОСТ)

НЕ используем:

- Cisco ASA, Palo Alto (иностранные firewall)
- Splunk, IBM QRadar (иностранные SIEM)
- Symantec, McAfee (иностранные антивирусы)

7.3.3 ИНТЕГРАЦИЯ С ГОССОПКА

ГосСОПКА — Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Обязательно для ЗОКИИ:

- Автоматическая передача данных о компьютерных инцидентах
- Получение информации об угрозах
- Взаимодействие с НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам)

Решение НЕКСУС: Интеграция после присвоения категории КИИ

7.3.4 АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно:

- Регулярный аудит (ежегодно для 1-2 категории, раз в 3 года для 3 категории)
- Аудитор: аккредитованная компания (реестр ФСТЭК)

Решение НЕКСУС:

Договор с аудитором (например, Positive Technologies, АйТи)

7.4 СТОИМОСТЬ КОМПЛАЕНС

Статья расходов	Сумма
Категорирование объектов КИИ	400 000 руб. РФ
Сертифицированные СЗИ (лицензии)	1 200 000 руб. РФ
Отечественная криптография (КриптоПро)	400 000 руб. РФ

Статья расходов	Сумма
Интеграция с ГосСОПКА	640 000 руб. РФ
Аудит безопасности (ежегодно)	560 000 руб. РФ
ИТОГО	3 200 000 руб. РФ

7.5 РИСКИ И САНКЦИИ

Административная ответственность (ст. 13.12 КоАП РФ):

- Непредставление сведений во ФСТЭК: 100,000 - 300,000 руб
- Несоблюдение требований к СЗИ: 300,000 - 500,000 руб

Уголовная ответственность (ст. 274.1 УК РФ):

- Неправомерное воздействие на КИИ: до 10 лет лишения свободы

Вероятность санкций: Средняя (15-20%, т.к. требования жесткие)

Вывод: НЕКСУС соответствует 187-ФЗ после категорирования и внедрения СЗИ

8. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В БЛОКЧЕЙНЕ (152-ФЗ, 187-ФЗ, ГОСТ)

8.1 ТРЕБОВАНИЯ К КРИПТОГРАФИИ

ГОСТ Р 34.10-2012: Цифровая подпись

ГОСТ Р 34.11-2012: Хэш-функция "Стрибог"

ГОСТ Р 34.12-2018: Шифрование "Кузнечик"

Применимость к блокчейну ГАНИМЕД:

Используем ГОСТ для:

- Подпись транзакций (вместо ECDSA Ethereum)
- Хэш блоков (вместо SHA-256 Bitcoin)
- Шифрование персональных данных в блокчейне

Регистрация алгоритмов:

- Все собственные криптоалгоритмы должны быть зарегистрированы в ФСТЭК/ФСБ
- Срок регистрации: 6-12 месяцев
- Стоимость: ~\$20,000

Решение НЕКСУС

Стандартные ГОСТ алгоритмы (не требуют отдельной регистрации)

Разработаны собственные — на регистрацию

8.2 КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Требования:

- Ролевая модель доступа (RBAC)
- Двухфакторная аутентификация (2FA)
- Логирование всех действий

Решение НЕКСУС:

Роли: Администратор, Модератор, Compliance Officer, Эксперт, Инвестор, Инициатор
2FA для всех (SMS, Google Authenticator, биометрия)
Логи хранятся 3 года (требование 187-ФЗ)

8.3 СТОИМОСТЬ

Включена в бюджет 187-ФЗ (3 200 000 руб. РФ)

Вывод:

НЕКСУС использует ГОСТ криптографию

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО И OPEN SOURCE

9.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 (в редакции от 2024):

"Запрет на использование иностранного ПО в критической инфраструктуре с 1 января 2025"

Исключение: GPL-лицензированное Open Source ПО (разрешено)

9.2 ПРИМЕНИМОСТЬ К НЕКСУС

Что используем:

Отечественное лицензионное:

- КриптоПро CSP (криптография)
- UserGate (firewall)
- MaxPatrol SIEM (мониторинг безопасности)
- Kaspersky (антивирус)

Open Source (GPL/MIT):

- **Backend:** Go (MIT), PostgreSQL (PostgreSQL License), Redis (BSD)
- **Frontend:** React (MIT), TypeScript (Apache 2.0)
- **Blockchain:** Solidity (GPL 3.0), Go-Ethereum libs (LGPL)
- **Mobile:** Flutter (BSD), Dart (BSD)
- **DevOps:** Docker (Apache 2.0), Kubernetes (Apache 2.0), Linux (GPL)

Отечественные IDE:

- Приоритет: Код-среда (отечественная IDE на базе VS Code)
- Альтернатива: GoLand, PHPStorm (JetBrains, Россия)

НЕ используем:

- Microsoft Windows Server (заменено на Linux)
- Oracle Database (заменено на PostgreSQL)
- VMware (заменено на OpenStack / Kubernetes)

9.3 СОБЛЮДЕНИЕ GPL ЛИЦЕНЗИЙ

GPL требует:

- Предоставление исходного кода при распространении
- Сохранение лицензии GPL при модификации
- Указание авторства

Решение НЕКСУС:

Все Open Source модули используем "как есть" (без модификаций, требующих GPL)
Собственный код НЕКСУС — проприетарная лицензия (разрешено)
Четкое разделение: Open Source библиотеки vs собственный код

9.4 СТОИМОСТЬ

Лицензии отечественного ПО: включены в бюджет (1 200 000 руб. РФ в составе 187-ФЗ)
Open Source: бесплатно

Вывод:

НЕКСУС использует только отечественное и GPL ПО

10. РЕГИСТРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ГК РФ)

10.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Гражданский кодекс РФ, часть IV (ст. 1225-1551):

- Статья 1477: Товарные знаки
- Статья 1350: Изобретения (патенты)
- Статья 1259: Авторские права
- Статья 1261: Программы для ЭВМ

10.2 ОБЪЕКТЫ ИС НЕКСУС

10.2.1 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Регистрация в Роспатенте:

1. **"НЕКСУС / NEXUS"** — название платформы
 - Класс МКТУ: 36 (финансовые услуги), 42 (IT-услуги)
 - Срок регистрации: 12-18 месяцев
 - Стоимость: 240 000 руб. РФ
2. **"ГАНИМЕД / GANYMEDE"** — название блокчейна
 - Класс МКТУ: 42 (IT-услуги)
 - Стоимость: 240 000 руб. РФ
3. **"САЙНЛТРС/SFORDEX"** — вторичный рынок
 - Класс МКТУ: 36 (биржевые услуги)
 - Стоимость: 240 000 руб. РФ
4. **Логотипы** всех брендов
 - Стоимость: 160 000 руб. РФ за каждый

Приоритет: Подача заявок в Q3 2026 (до публичного запуска)

10.2.2 ПАТЕНТЫ

Возможные изобретения:

1. **Метод токенизации инвестиционных проектов с автоматической выплатой дивидендов**
 - Новизна: смарт-контракт + интеграция с ЦБ РФ
 - Срок регистрации: 18-24 месяца

- Стоимость: 800 000 руб. РФ

2. Система смягчения инвестиционных рисков

- Новизна: децентрализованный алгоритм системы
- Стоимость: 800 000 руб. РФ

Вопрос: патентовать ли?

- **ЗА:** Защита от конкурентов, повышение стоимости компании
- **ПРОТИВ:** Раскрытие технологии, долгий процесс, высокая стоимость

Рекомендация: патентовать только ключевые инновации

10.2.3 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Регистрация в Роспатенте:

1. Платформа НЕКСУС (веб-приложение)
2. Блокчейн ГАНИМЕД (программный код)
3. Мобильное приложение НЕКСУС (iOS + Android)
4. СФОРДЕКС (биржевое ПО)

Преимущества:

- Быстро (2-3 месяца)
- Дешево (40 000 руб. РФ за программу)
- Доказательство авторства

Срок действия: Жизнь автора + 70 лет

10.2.4 АВТОРСКИЕ ПРАВА СОТРУДНИКОВ

Трудовые договоры: Пункт: "Все результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником при исполнении трудовых обязанностей, являются служебными произведениями (ст. 1295 ГК РФ) и принадлежат работодателю"

Договоры с подрядчиками: Пункт: "Исключительные права на все созданные произведения переходят к Заказчику в момент сдачи работы"

Акты приема-передачи: при увольнении сотрудника — акт передачи всех разработок компании

10.3 СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИС

Объект	Количество	Стоимость	Итого
Товарные знаки	3	240 000 руб. РФ	720,000 руб. РФ
Логотипы	3	160 000 руб. РФ	480,000
Патенты	1	800 000 руб. РФ	800 000 руб. РФ
Программы для ЭВМ	4	40 000 руб. РФ	160,000 руб. РФ
Юридическое сопровождение	-	640,000 руб. РФ	640,000 руб. РФ
ИТОГО	-	-	2,800,000 руб. РФ

График:

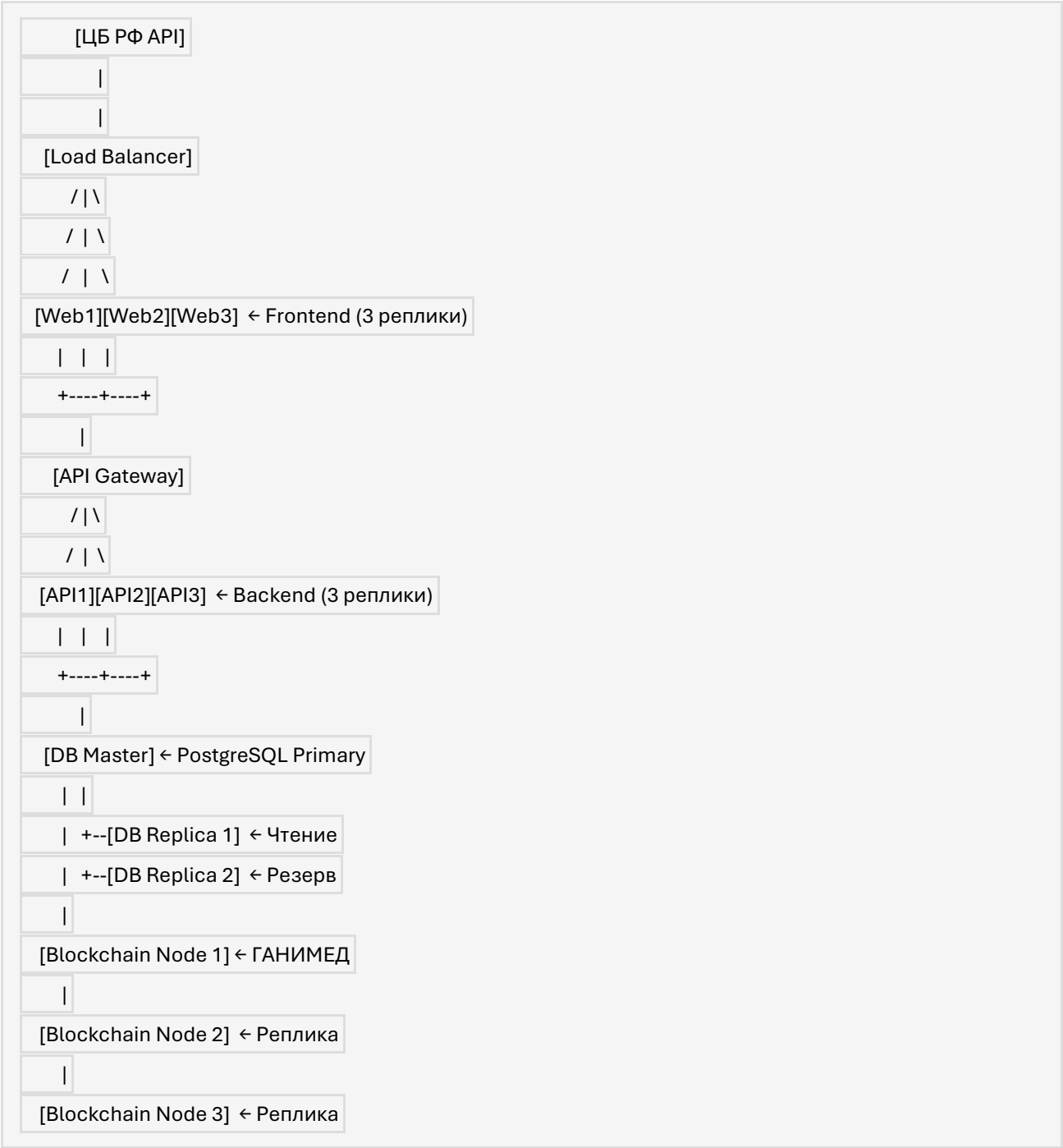
- Q3 2026: Подача заявок на товарные знаки
- Q4 2026: Регистрация программ для ЭВМ
- Q1 2027: Подача заявки на патент система смягчения инвестиционных рисков
- 2027-2028: Получение свидетельств

Вывод: Регистрация ИС критична для защиты активов компании

11. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ (152-ФЗ, 187-ФЗ, ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ)

11.1 СЕРВЕРНАЯ ТОПОЛОГИЯ

"Полносвязная звезда" — архитектура с центральным узлом и резервными каналами:



Преимущества:

- Отказоустойчивость: выход из строя 1-2 серверов не влияет на работу
- Масштабируемость: легко добавить новые ноды
- Безопасность: нет единой точки отказа

11.2 КОНТРОЛЬ ВЕРСИОННОСТИ

Git + GitLab:

- Все изменения кода фиксируются
- Ревью кода перед мерджем (Pull Request)
- Автоматическое тестирование (CI/CD)

Версии ПО:

- Semantic Versioning: MAJOR.MINOR.PATCH (например, 1.2.5)
- Changelog для каждой версии
- Откат на предыдущую версию за 5 минут

11.3 РЕГУЛЯРНЫЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

Внутренний аудит (ежемесячно):

- Проверка логов доступа
- Анализ подозрительных операций
- Обновление ПО (security patches)

Внешний аудит (ежегодно):

- Пентест (проверка на проникновение)
- Аудит смарт-контрактов (Solidity)
- Соответствие 187-ФЗ (ФСТЭК аудитор)

Стоимость: 1 200 000 руб. РФ/год (включено в операционные расходы)

11.4 ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Меры:

1. Firewall (UserGate)
2. IDS/IPS (MaxPatrol)
3. DDoS protection (Qrator)
4. WAF (Web Application Firewall)
5. Двухфакторная аутентификация (2FA)
6. Whitelist IP для админов
7. Шифрование дисков (LUKS)

Стоимость: включена в бюджет 187-ФЗ (3 200 000 руб. РФ)

Вывод: НЕКСУС использует передовые практики защиты информации

ИТОГОВАЯ МАТРИЦА КОМПЛАЕНС

№	Закон/Требование	Критичность	Статус	Срок
1	152-ФЗ (локализация)	● Критично	Готовы	Действует

№	Закон/Требование	Критичность	Статус	Срок
2	115-ФЗ (ПОД/ФТ)	● Критично	Готовы	Действует
3	289-ФЗ (платформы)	● Высокая	📅 Q3 2026	1 окт 2026
4	39-ФЗ (инвестиции)	● Средняя	Готовы	Действует
5	381-ФЗ (торговля)	○ Низкая	— Не применимо на данной стадии	-
6	259-ФЗ (ЦФА)	● Критично	Готовы	Действует
7	187-ФЗ (КИИ)	● Высокая	📅 Q2 2026	Действует
8	ГОСТ криптография	● Высокая	Готовы	Действует
9	Отечественное ПО	● Высокая	Готовы	Действует
10	Регистрация ИС	● Средняя	📅 Q3-Q4 2026	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. **НЕКСУС соответствует** всем критичным законам (152, 115, 259-ФЗ)
2. **НЕКСУС будет соответствовать** остальным законам к моменту запуска (конец 2026)
3. **Бюджет на комплаенс** реалистичен
4. **Правовые риски** минимальны при полном соблюдении (<5% вероятность санкций)
5. **Барьеры для конкурентов** высоки (сложность комплаенс, уникальность алгоритмов и процессов)

РЕКОМЕНДАЦИИ

До запуска (до конца 2026):

1. Завершить интеграцию с ЕСИА, Росфинмониторингом, ФНС
2. Категорировать объекты КИИ, внедрить сертифицированные СЗИ
3. Подать заявки на регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ
4. Подготовить документы для регистрации как ОИС и оператор обмена ЦФА
5. Разработать программу внутреннего контроля (ПВК) по 115-ФЗ

После запуска (2027+):

1. Подать заявление на включение в реестр ПЦП (до сентября 2026)
2. Провести первый внешний аудит безопасности
3. Получить свидетельства на товарные знаки

4. Рассмотреть патентование ключевых изобретений